

(仕入用)

商 品 売 買 基 本 契 約 書

株式会社ドウシシャ

収 入
印 紙

(仕入用)

商品売買基本契約書

株式会社ドウシシャ（以下「甲」という）と

（以下「乙」という）は、次のとおり売買基本契約（以下「本契約」という）を締結する。

（基本契約）

第1条 甲は乙の販売する商品（以下「商品」という）を買い受け、乙は継続的に商品
を供給するものとし、個別売買契約（以下「個別契約」という）において特約
のない場合は、本契約による。

（売買条件）

第2条 商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、支払方法およびその他の
条件については、その都度甲乙間において個別契約をもって定める。

（個別売買契約）

第3条 個別契約は、甲からの発注書（甲の定める様式、方法によるもの）の交付と乙
からのこれに対する注文請書の提出によって成立する。なお個別契約の成立時
期は前記注文請書が甲に到達したときとする。但し、発注書交付後3営業日以
内に、書面により、拒否・変更の申し入れがないときは個別契約が成立したも
のを見做される。

2. 前項の発注書の交付および注文請書の提出は、原則として書面にて行うものと
するが、簡易迅速な方法（ファックス、電子メールまたは電子媒体）によるこ
とを妨げない。なお、本契約において通知をなす必要がある場合についても同
様とする。

（引渡）

第4条 乙は、納入期日、数量、引渡場所等について甲の指図に従い、商品を持参また
は送付して甲に引渡す。なお引渡完了までの一切の費用は、乙の負担とする。

2. 商品の引渡には、甲の指定する納品書を添付する。
3. 商品の引渡は、甲の検収により完了する。
4. 前項に拘らず、第6条第1項第6号に定める検査報告書の提出が無い場合には
検収を拒否することができるものとする。
5. 甲は、乙の責に帰すべき事由により納期遅延した場合、乙に対して遅延損害金

を請求することができる。なお、個別商品において、賠償金の予約を決定することができる。

(危険負担)

第5条 商品の引渡前に生じた商品の滅失、損傷、毀損、減量、変質、その他商品に生じた一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とし、商品の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。

(品質等の保証)

第6条 乙は、商品に関し、次の事項を保証する。

- ①原材料・品質・機能・表示・その他商品に関する一切の事項について、関係諸法令および甲の定める品質規格基準に適合していること。
 - ②商品が、産業財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）・肖像権・著作権等知的所有権に関し第三者の権利の侵害が無いこと、および第三者の商号・容器・包装等と同一もしくは類似である等の不正競争行為に該当していないこと。
 - ③商品が、通常有すべきまたは表示された品質および安全性を具備し、材質上および製造上の欠陥がないこと。
 - ④商品の使用説明書等において、その品質および安全性を確保するために通常有すべき表示および警告がなされていること。
 - ⑤商品において、製造年月日、消費期限、賞味期限、販売期限等の制約を受けるものについては、十分な販売期間を有すること。
 - ⑥甲の要求がある場合には、商品に関する「納入仕様書」を事前に提出すること。なお、納入仕様書には商品の原材料、品質水準、検査規格、検査水準、機能、表示その他商品に関する一切の技術的および法的事項について記載されており、且つ公的機関の認証を取得しているものについてはその「証書の写」が添付されること。
 - ⑦甲の要求がある場合には、引渡前に、乙の費用と責任において、自己または第三者により商品に関する検査を実施し、その検査報告書を作成・保管し、甲の要請に基づき提出すること。
2. 乙は、前項に違反した場合、甲の検収の前後を問わず、甲の指示・承諾に基づき、乙の責任と費用でもって全てこれを処理解決しなければならない。
商品について、監督官庁もしくは第三者から前項に関する申入れもしくは訴えの提起がなされた場合、またはその他の紛争が生じた場合も同様とする。
3. 乙は、甲において前項の紛争等により支出した費用がある場合、甲の請求があり次第直ちにこれを支払わなければならない。

(製造物責任)

第7条 乙は、甲に対し第三者の身体・財産などに損害を与えたとして、クレーム、訴訟などが提起された場合、甲の指示（回収・社告など）または承諾に基づき、乙の責任と費用で、甲に累を及ぼさないように処理解決するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由の場合はこの限りでない。

2. 乙は、商品の欠陥により生じた人的損害および物的損害を補填する製造物責任保険に加入し、かつ甲の要求に応じて保険証券の写し（付保証明でも可）を引渡すものとする。

なお、保険金額の妥当性に疑義がある場合、取引数量、対象品などの条件を考慮し、決定するものとする。

(第三者との紛争解決)

第8条 乙は、甲に対し品質問題・知的財産権問題などのクレーム、訴訟が提起された場合、甲の指示または承諾に基づき、乙の責任と費用で、甲に累を及ぼさないように処理解決するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由の場合はこの限りでない。

2. 万一、クレーム、訴訟を提起する当事者が甲を解決の当事者に指定する場合、乙は、早期解決のために甲の要請に基づき協力するものとする。
3. 万一、共同被告となった場合、乙は、甲の意思・意見を尊重して、早期に解決を図るものとする。
4. 甲が紛争解決のために要した費用（弁護士費用・出張費を含む）および損害の一切について、乙は、甲の請求に基づき、直ちに甲に支払うものとする。
5. 甲が第三者との紛争解決のために必要な資料を要求した場合、乙は、乙所有の資料を含めた関連資料を甲に提供するとともに、必要とされる関連資料が下請け、供給元などに存在する場合、当該資料を提供させるべく適切な処置を講じるものとする。

(返品)

第9条 乙は、甲の品質規格基準に基づき不合格となった商品、契約数量を超過した商品、保証違反、製造物責任・知的財産権侵害問題などの対象商品、その他個別契約等により甲が返品できる商品を、乙の費用をもって、甲の通知を受領した日から1週間以内（通知の効力は発信主義による）に引き取らなければならない。ただし甲は、乙の依頼がある場合または前記期間経過後においても乙の引取りがない場合は、乙の費用をもって、当該商品を返送することができる。

(代金の支払)

第10条 乙は、個別契約に基づき甲に該当期日迄の売買代金を請求する場合は、第11条に基づき請求書を提出しなければならない。甲は、乙から請求書が提出される

まで支払を留保することができる。

2. 甲は、個別契約に基づき売買代金を支払期日に乙の指定する銀行口座への振り込みにより支払うものとする。ただし振込みに関する一切の費用は、乙の負担とする。当該支払日が金融機関の定休日または甲の定休日の場合はその翌日に支払う。なお、甲が小切手で支払う場合は、事前に通知のうえ、詳細は協議のうえ決定するものとする。
3. 甲は、売買代金から仕入割戻額<仕入額（税込み）の %>を差引いた金額を、前項所定の甲が支払うべき金額として、乙に支払うものとする。
4. 甲は、乙の瑕疵担保責任を追及する場合その他正当な理由がある場合、乙に通知のうえ、相当額の支払いを留保することができる。

（支払条件）

第11条 甲は、商品の売買代金について、締日後 5 営業日以内に請求書を受領することを条件に、次の方法で支払うものとする。

ただし、個別契約において別の支払方法が約定された場合には、その約定に従うものとする。

<決済および支払方法>

1) 締 日 :

2) 支 払 日 :

3) 支払方法 :

（守秘義務）

第 12 条 甲および乙は、本契約の有効期間中は勿論のことその終了後といえども、本契約および個別契約により知り得た相手方の営業上、技術上および経営上の秘密情報を本契約および個別契約の履行目的にのみ使用するものとし、厳重に保持しなければならない。また、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に漏洩・開示しないものとする。

ただし、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報とはみなされないものとする。

- ①開示時に既に被開示者が所有している情報
 - ②開示時に公知・公用である情報
 - ③開示後、被開示者の責によらず公知または公用となった情報
 - ④守秘義務を負わず第三者から正当に取得した情報
2. 乙は、取引に関連して取得し、または甲より受領した個人情報（個人情報保護法に定められた情報を意味し、以下「個人情報」という）については、前項に定める秘密保持義務を履行するとともに、下記事項を遵守する。
 - ①当該情報により識別される本人の同意または知り得る状態になった使用目的、

使用範囲に限り、個人情報を使用すること。

②個人情報を不正アクセス、漏洩、紛失、盗難等から保護し、十分な安全策を講じること。

③本契約または個別契約が終了した場合、これに関連する個人情報の消去、返却方法等に関し、甲の指示がある場合は、これに従うこと。なお、特に指示がない場合には漏洩・紛失が発生しない方法にて処理し、その内容を報告すること。

④前各号の他、個人情報の取得、保護について個人情報保護法等の適用法令、各種ガイドライン等を遵守し、合理的な甲の指示に従うこと。

3. 乙は、個人情報の取扱いに関する事故（漏洩問題など）、紛争が発生した場合、または発生する恐れが生じた場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

4. 乙は、故意または過失により、甲、個人、または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。なお、甲の損害には、新聞への謝罪掲載費用、個人への賠償金などを含むものとする。

5. 乙は、甲が提示した場合、「個人情報取扱いに関する覚書」を締結するものとする。

（契約履行上の注意事項）

第13条 乙は、本契約および個別契約の履行に際し、以下の事項を遵守・履行しなければならない。なお、本条は本契約終了後も存続するものとする。

①甲の企画商品については甲の承諾を得ないで他に転売しないこと。

②商品の受注、納入、返品、およびこれらに伴う事務処理手続き、ならびにその他の取引にあたり、甲のシステムに従い甲の提示する諸基準を遵守すること。

③甲の社員に対して名目を問わず、金品の贈与、飲食等の接待を行わないこと。

④甲との取引に際し、甲の社員との間における私的な取引関係を一切排除すること。

⑤如何なる理由があろうとも取引の公正さを保つとともに、積極的・消極的を問わず不正な行為を行わないこと。

⑥甲の従業員等が本契約および取引慣行に相違した取引を実行しようとした場合には、その旨を速やかに甲に報告すること。

（不可抗力）

第14条 天災地変等不可抗力により契約の全部または一部の履行遅延あるいは引渡不能の事態が生じた場合、乙はその責を免れる。この場合引渡不能となった部分については、契約は解除されたものとし、乙は速やかにその旨を甲に対し通知しなければならない。ただし一部の履行遅延あるいは引渡不能の場合において、

商品が性質上可分であって残余の部分について履行可能であるが甲において残余の部分のみでは契約の目的が達せられない場合、甲は全部について解除することができる。

(契約違反)

第15条 甲乙双方が不可抗力と認めた場合を除き、本契約または個別契約の不履行、履行遅延、履行不能、もしくは第6条、第7条および第8条の違反により甲に生じた損害（甲が取引先・顧客より請求される賠償金を含む）は、乙の負担とする。この場合、甲は乙に対し、契約の解除、当該商品の交換および商品代金の減額を請求することができる。

2. 前項の請求は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。

(相殺の予約)

第16条 甲が乙に対し、商品の返品、商品代金の減額またはその他の事由により債権を有する場合、乙は、甲からの請求があり次第直ちに当該債務を現金で支払う。支払方法は、現金持参または甲の指定する銀行口座への振込による。

2. 前項の場合、甲が乙に対し、本契約または個別契約に基づき債務を負担するときは、甲はその債務が弁済期にあると否とにかかわらず、直ちに対当額にて相殺することができる。

(債権譲渡の禁止)

第17条 乙は、甲の書面による事前承諾なしに、本契約および個別契約に基づく権利の全部または一部を、第三者に有償・無償に拘わらず、譲渡し、承継させ、もしくは担保に供してはならない。

(契約の解除)

第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、催告しないで直ちに本契約および個別契約を解除できる。

①本契約または個別契約の各条項の一にでも違反したとき。

②銀行取引停止処分を受けたとき。

③第三者から強制執行を受けたとき。

④破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。

⑤その他、信用状態の悪化等、契約の解除につき相当の事由が認められるとき。

2. 甲は、乙が前項に該当するおそれがあると判断する場合、乙に担保の提供を求めることができる。ただし担保の提供は、甲による解除権の行使を制限しない。

3. 甲は、第1項に基づき解除した場合、その時点での個別契約の解約および既に納品された在庫品を乙の費用負担にて返品することができる。

(合意管轄)

第19条 本契約または個別契約により生ずる権利義務に関して、甲乙間に紛議が生じた場合には、甲の本店（大阪本社）または東京本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。

(有効期間)

第20条 本契約の有効期間は、 年 月 日から満1年とする。
ただし、期間満了の3ヵ月前までに甲乙の一方または双方から書面による契約条項の変更または解約の申し入れがなされない場合は、同一条件にてさらに満1年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

(規定外事項)

第21条 本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義を生じたときは、商慣習および関係法規に従い、甲乙協議のうえ解決を図るものとする。また、個別契約においても同様とする。

(特約事項)

本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。

平成 年 月 日

大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号

甲：株式会社 ドウシシャ

代表取締役社長 野村 正治

乙：